

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٢٠/٢/٢٠٠٦ م الموافق ٢١ محرم سنة ١٤٢٧ هـ .
برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة : محمد رأفت مصطفى برغش ، ومنير السيد منصور ، وخليفة
أحمد البنعلي ، وسالم محمد الكواري ، ومحمد أسامة عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور
السري .
أعضاء المحكمة
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر أمين السر

أصدرت الحكم التالي :

في القضية المقيمة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٢/٠٤ لسنة (٢) قضائية .

المقامة من

السيد / عبدالعزيز سيف قائد ، وكيله المحامي صلاح أحمد المدفع .

ضد

- ١ - صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ، وتمثله دائرة الشؤون القانونية .
- ٢ - النيابة العامة .

الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من مايو لسنة ٢٠٠٤ م أودع المدعي الأمانة العامة للمحكمة صحيفة
الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (٢٣) من المرسوم بقانون
رقم (٤) لسنة ١٩٧٣ بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٤ والتي تنص على أنه « ولا يجوز للمحكمة عند
تطبيق المادة (٧٢) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات » .

وقدمت إدارة القضايا بدائرة الشؤون القانونية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ،
واحتياطياً : برفضها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :

وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية في القضية رقم ٢٠٠٣/٥٤٦٢ ضد المدعي بوصف أنه في يوم ٢٠٠٣/١١/٩ بدائرة أمن منطقة المنامة ، حاز وأحرز بقصد البيع مادة مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت عقابه بالمواد ١ ، ٢ ، ٢٣ / ج ، ٢٧ / ١ من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٤ .

وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية ، دفع المدعي بعدم دستورية النص المطعون فيه ، وإذ قدرت المحكمة المذكورة جدية هذا الدفع ، فقد صرحت للمدعي بجلسة ٢٤/٤/٢٠٠٤ بإقامة دعواه الدستورية ، وإذ لم ترتض النيابة العامة هذا القرار فقد طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف العليا بالاستئناف رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٤ م . رفع المدعي دعواه الماثلة ، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية .

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قد توفي في يوم ٧ سبتمبر ٢٠٠٥ ، وكانت الدعوى لم تنتهياً بعد للحكم في موضوعها ، فإنه يتوجب الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (٣٣) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية والمادة (١٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١ .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة

رئيس المحكمة

عضو المحكمة